

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2475/2536

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์  
นายมานะ โพธิ์ศรี กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120

เหตุคดีนี้เกิดที่อำเภอตรอน และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ  
ตรอนยืนยันว่าเป็นผู้สอบสวน ซึ่งจำเลยที่ 2 มิได้ชักค้ำในข้อนี้เพื่อให้เห็นว่าการ  
สอบสวนไม่ชอบแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าการสอบสวนโดยชอบแล้วโจทก์มีอำนาจ  
ฟ้อง

---

เหตุคดีนี้เกิดที่อำเภอตรอน และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ  
ตรอนยืนยันว่าเป็นผู้สอบสวน ซึ่งจำเลยที่ 2 มิได้ชักค้ำในข้อนี้เพื่อให้เห็นว่าการ  
สอบสวนไม่ชอบแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าการสอบสวนโดยชอบแล้วโจทก์มีอำนาจ  
ฟ้อง

(ผู้เกี่ยวคดี สุนทรบุระ-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

ศาลจังหวัดอุดรดิตถ์ - นายวิชาญ ศิริเศรษฐ์  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสุวัตร์ สุขเกษม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ